

قانون العمل الجديد (رقم 14 لسنة 2025 / 2026)

الصيغة التشريعية المعتمدة المنظمة لعلاقات العمل بالقطاع الخاص والمحاکم العمالية المتخصصة

نشر وأقر بالبرلمان المصري - إشراف منصة المحامي الرقمية

مواد الإصدار (الأحكام العامة والانتقالية)

المادة الأولى (نطاق السريان والاستثناءات): يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل، وتسري أحكامهما على جميع المنشآت والشركات الخاضعة للقطاع الخاص والاستثماري والعمالة غير المنتظمة. ولا تسري أحكامه على العاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، إلا فيما ورد بشأنه نص خاص.

المادة الثانية (إلغاء القانون السابق رقم 12 لسنة 2003): يُلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وتظل القرارات واللوائح التنفيذية الصادرة تنفيذاً له سارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة (إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة): تنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى «المحكمة العمالية»، وتنشأ بدوائر محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون العمالية لسرعة الفصل في المنازعات العمالية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

المادة الرابعة (بطلان كل شرط ينتقص من حقوق العامل): يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه، وتظل سارية الشروط والمزايا الأفضل المقررة في عقود العمل أو لوائح المنشآت.

المادة الخامسة (الإعفاء الشامل من الرسوم القضائية): تُعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العمال والمتدربون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عنهم، وتشمل الأحكام بالنفاد المعجل وبلا كفالة.

الكتاب الأول: التعريف والأحكام العامة والتنظيم

الفصل الأول: التعريف المستحدثة

- المادة 1 (المفاهيم والتعريف):** يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني الآتية:
- العامل:** كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
 - صاحب العمل:** كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
 - الأجر:** كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغيراً نقداً أو عيناً.
 - الأجر الأساسي:** الأجر المنصوص عليه في عقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات دورية.
 - الأجر الشامل المتغير:** باقي ما يحصل عليه العامل من بدلات، حوافز، عمولات، منح، أرباح، ومزايا عينية.
 - الانتماء في بيئة العمل:** كل سلوك مسيء أو قول أو فعل يصدر من صاحب العمل أو الرؤساء أو الزملاء يحط من كرامة العامل أو يمس سلامته النفسية أو البدنية.

المادة 15 (حظر تشغيل الأجانب دون ترخيص ومبدأ المعاملة بالمثل): يحظر على الأجانب ممارسة أي عمل في مصر إلا بعد الحصول على ترخيص عمل صادر من الوزارة المختصة ومراعاة شرط المعاملة بالمثل، وألا تتراحم العمالة الأجنبية الأيدي العاملة الوطنية المؤهلة.

المادة 18 (نسبة تشغيل الـ 5% لذوي الهمم): يلتزم كل صاحب عمل يستخدم عشرين عاملاً فأكثر بتشغيل نسبة (5%) على الأقل من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة المقيدين بسجلات مكاتب العمل، وتلتزم المنشأة بتهيئة بيئة العمل بما يتناسب مع طبيعة إعاقاتهم.

الكتاب الثاني: عقد العمل الفردي والحقوق والواجبات

الفصل الأول: إبرام العقد وفترة الاختبار والأجور

المادة 35 (عقد العمل والنسخ الثلاث): يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية ومن ثلاث نسخ تودع إحداها بالتأمينات الاجتماعية. وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات القانونية وقرائن العمل.

المادة 38 (تحول العقد محدد المدة لعقد غير محدد بعد 4 سنوات): يبرم عقد العمل لمدة محددة أو غير محددة. وإذا استمر طرفا العقد محدد المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح، أو تجدد لمدد متتالية جاوزت في مجموعها أربع سنوات، اعتُبر العقد متجدداً لمدد غير محددة بقوة القانون.

المادة 42 (فترة الاختبار - 3 أشهر): تحدد فترة الاختبار بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل، وتعتبر مدة الاختبار جزءاً من الخدمة الفعلية.

الفصل الثاني: الإجازات وساعات العمل والراحة

المادة 55 (الإجازات السنوية المتدرجة): تكون مدة الإجازة السنوية 15 يوماً في السنة الأولى، و 21 يوماً بعد إتمام سنة كاملة، و 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات خدمة أو تجاوز سن الخمسين، و 45 يوماً لذوي الإعاقة. ويستحق العامل المقابل النقدي لكافة أيام رصيده إجازاته غير المستنفذة دون سقف زمني.

المادة 58 (إجازة الوضع للأم 4 أشهر وحظر الفصل): تستحق العاملة إجازة وضع مدتها أربعة أشهر (120 يوماً) مدفوعة الأجر بالكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، حتى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء الحمل أو إجازة الوضع.

المادة 85 (ساعات العمل والأجر الإضافي 35% نهاراً و 70% ليلاً): لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً. ويستحق العامل عن الساعات الإضافية أجراً يعادل أجر ساعته مضافاً إليه 35% نهاراً و 70% ليلاً ومثلي الأجر في العطلات الرسمية.

الفصل الثالث: المساءلة التأديبية وحالات الفصل بالمحكمة العمالية

المادة 108 (إلغاء استمارة 6 وتوثيق الاستقالة بمكتب العمل): لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه ومعتمدة رسمياً وموثقة من مكتب العمل المختص، ويحق للعامل العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ اعتمادها فتعتبر كأن لم تكن.

المادة 115 (قصر سلطة الفصل على المحكمة العمالية): يحظر على صاحب العمل فصل العامل بإرادته المنفردة، ويكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من اختصاص المحكمة العمالية وحدها بناءً على طلب يقدمه صاحب العمل إذا ارتكب العامل خطأ جسيماً من الأخطاء المنصوص عليها حصراً في المادة 120.

المادة 120 (حالات الخطأ الجسيم الحصرية): تعد من قبيل الأخطاء الجسيمة الحصرية الموجبة لطلب الفصل:

- 1- انتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم شهادات مزورة.
- 2- ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل مع إبلاغ الشرطة خلال 24 ساعة.
- 3- عدم مراعاة تعليمات سلامة العمال والمنشأة المعلنه والمكتوبة.
- 4- الغياب بدون عذر أكثر من 20 يوماً متقطعة أو 10 أيام متصلة بشرط إنذار العامل رسمياً على يد محضر بعد 10 أيام في الأولى و 5 أيام في الثانية.
- 5- إفشاء أسرار المنشأة مسبباً ضرراً جسيماً.
- 6- منافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
- 7- السكر البين أو تعاطي المخدرات أثناء ساعات العمل.
- 8- الاعتداء على صاحب العمل أو المدير أو اعتداء جسيم على أحد الرؤساء.

المادة 144 (الحد الأدنى لتعويض الفصل التعسفي): إذا أنهى صاحب العمل علاقة العمل تعسفياً أو دون مبرر قانوني كافٍ، تقضي المحكمة العمالية بالإلزام صاحب العمل بتعويض العامل بما لا يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، بالإضافة إلى مهلة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات.

الكتاب الثالث: المحاكم العمالية المتخصصة وإجراءات التقاضي السريعة

المادة 175 إلى 185 (إجراءات الفصل السريع والمساعدة القضائية): تختص المحكمة العمالية دون غيرها بنظر كافة الدعاوى الفردية والجماعية. وتعقد جلساتها على وجه السرعة وتصدر أحكامها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قيد الدعوى. وتنشأ مكاتب مساعدة قضائية مجانية بمقر كل محكمة لتقديم المشورة وكتابة صحف الدعاوى للعمال مجاناً.